Требования ПАО «Банк ПСБ» к условиям страхования (в том числе условиям договоров страхования (страховым полисам) при осуществлении страхования по программам ипотечного кредитования физических лиц в ПАО «Банк ПСБ»

1. Страхование осуществляется в любой страховой организации [1], отвечающей требованиям ПАО «Банк ПСБ» (далее – Банк), в соответствии с правилами страхования, формами документов и тарифами, установленными страховыми организациями, с учетом настоящих требований к условиям предоставления страховой услуги.

2. Страхование может осуществляться путем заключения заемщиком или залогодателем договора индивидуального страхования (личное и (или) имущественное и (или) титульное страхование (если применимо).

3. Заключение договоров страхования (имущественное, личное, титульное (при наличии обязанности заемщика осуществлять личное и (или) титульное страхование)) по всем программам ипотечного кредитования, применяемым в Банке, возможно:

3.1. на этапе выдачи кредита:

3.1.1. путем подписания заемщиком и (или) залогодателем договора со страховой организацией на бумажном носителе;

3.1.2. путем подписания договора страхования со стороны страховой организации с использованием электронной подписи либо факсимильного воспроизведения подписи;

3.2. на этапе сопровождения кредита:

3.2.1. путем подписания заемщиком и (или) залогодателем договора со страховой организацией на бумажном носителе.

3.2.2. путем подписания договора страхования со стороны страховой организации с использованием электронной подписи либо факсимильного воспроизведения подписи.

3.3. Документы, подтверждающих уплату страховой премии (страхового взноса), могут быть представлены в Банк в виде оригиналов на бумажном носителе, в форме электронного документа, в форме электронных образов (скан-копий, фото-копий).

3.4. При использовании факсимильного воспроизведения подписи страховой организации в договоре страхования (страховом полисе) должно быть указание на то, что страхователь и страховая организация соглашаются с тем, что страховая организация вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц страховой организации при заключении договора страхования.

4. **Страхованию подлежат[2]:**

---

[1] Под страховыми организациями понимаются юридические лица, созданные и осуществляющие страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[2] Страхование осуществляется:

– если условиями программы ипотечного кредитования предусмотрено обязательное страхование;

4.1. **Передаваемое в залог Банку имущество** (в том числе следующие элементы объекта недвижимости: несущие и ненесущие стены и перегородки, двери и окна, электропроводка, трубопроводы, сантехника) (имущественное страхование). **При этом:**

4.1.1. Если в залог передается здание либо помещение и весь земельный участок (в том числе все доли в праве собственности), на котором находится здание либо помещение (в здании), то осуществляется страхование здания (либо помещения) и земельного участка.

4.1.2. Если в залог передается здание либо помещение и один из следующих объектов:

- право аренды такого земельного участка;
- доля в праве собственности на такой земельный участок, то осуществляется страхование только здания либо помещения.

4.2. **Право собственности на имущество** (страхование от риска утраты имущества в результате прекращения права собственности на него) (титульное страхование), **в следующих случаях:**

4.2.1. При кредитовании под залог имеющегося в собственности имущества:

- передаваемое в залог имущество находится в собственности залогодателя менее 3 (трех) лет (необходимый срок страхования – до достижения 3 (трех) лет с момента возникновения права собственности), за исключением имущества, расположенного на территории Республики Крым или Севастополя, право собственности на которое возникло у залогодателя до 18 марта 2014 г. (включительно); и (или)
- передаваемое в залог имущество расположено на территории Республики Крым или Севастополя и право собственности на него возникло у залогодателя до 18 марта 2014 г. (включительно) – необходимый срок страхования в течение первых 3 (трех) лет с даты возникновения у Банка права залога на имущество или с даты фактического предоставления кредита в соответствии с пунктом 9.2 настоящего документа (кроме программ военной ипотеки). Если в залог передается здание (помещение в здании) и весь земельный участок, на котором находится здание (помещение в здании), то осуществляется титульное страхование здания (помещения в здании) и земельного участка; и (или)
- предметом залога (ипотеки) является земельный участок, свободный от застройки; и (или)
- страхование титула по ипотечной сделке предусмотрено решением о предоставлении кредита.

4.2.2. При кредитовании под залог имущества, приобретаемого (-енного) на вторичном рынке:

- в течение первых 3 (трех) лет с момента возникновения права собственности на имущество у залогодателя (кроме программ военной ипотеки). Если в залог передается здание (помещение в здании) и весь земельный участок, на котором находится здание (помещение в здании), то осуществляется титульное страхование здания (помещения в здании) и земельного участка;

– в случае выбора заемщиком условий кредитования с осуществлением страхования в рамках программы ипотечного кредитования, если программой ипотечного кредитования предусмотрена возможность кредитования с (или) без страхования.

4.3. по желанию Заемщика по программам военной ипотеки в течение первых 3 (трех) лет с момента возникновения права собственности на имущество у залогодателя. Жизнь и здоровье Заемщика (-ов) (личное страхование) – в случае выбора соответствующих условий кредитования в рамках программы ипотечного кредитования, за исключением программ военной ипотеки.

4.4. По программе «Госпрограмма. Новые субъекты 2%» и «Госпрограмма. Новые субъекты. Готовый дом 2%», если кредит выдан с целью приобретения или строительства жилых помещений на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей[3] жизнь и здоровье Заемщика (-ов) (личное страхование) и страхование имущества (в случае выбора Заемщиком условий кредитования с осуществлением личного и имущественного страхования) должны быть застрахованы от рисков наступления несчастного случая в результате проведения военных действий (вне зависимости от объявления состояния войны в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «Об обороне» и введения военного положения на Новых территориях в соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона «О военном положении»), в результате совершения актов агрессии против Российской Федерации на Новых территориях, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Федерального конституционного закона «О военном положении», контртеррористических операций, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму», а также иных мероприятий, проводимых правоохранительными органами Российской Федерации и Вооруженными Силами Российской Федерации, связанных с обеспечением военной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе в рамках проведения специальных военных операций (далее – Военный риск).

К Военным рискам, влекущим наступление страхового случая, относятся:

- целенаправленный взрыв (подрыв) любым устройством, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных в настоящем пункте документа;
- применение, воздействие или падение пилотируемых, или беспилотных летательных аппаратов военного назначения и (или) их обломков, боевой авиации, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов баллистических ракет, задействованных в проведении военных или специальных операций, маневров или иных военных мероприятий;
- применение любых видов вооружения, последствия срабатывания систем противовоздушной обороны, в том числе падения отдельных элементов зенитной управляемой ракеты (фюзеляж, оперение, двигатель, боевая часть, аппаратура наведения, гироприборы, источники питания и иные детали);
- запуск и (или) попадание всех видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения и их осколков, обломков и поражающих элементов;
- обстрел из любого вида вооружения;
- детонация мин, снарядов, боеприпасов и иного вооружения;
- падение гражданских летательных аппаратов (пилотируемых или беспилотных), стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и (или) летающих объектов

[3] Условие в отношении Запорожской и Херсонской областей применяется после технической реализации начала кредитования на приобретение имущества на территории указанных субъектов Российской Федерации.

и (или) их частей и (или) грузов, если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в настоящем пункте документа;

- наезд военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемых при выполнении любых операций или мероприятий военного, или контртеррористического характера, ведении боевых действий и (или) действий по поддержанию правопорядка;
- воздействие надводных и подводных беспилотных (дистанционно управляемых) аппаратов, если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в настоящем пункте документа;
- воздействие шумовой и взрывной волны, если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в настоящем пункте документа;
- утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, газообразных), если они прямо или косвенно произошли в результате событий, указанных в настоящем пункте документа;
- военные преступления и мародерство.

5. Титульное страхование не осуществляется в следующих случаях:

5.1. Право собственности на имущество возникло у залогодателя до 31 января 1998 г., независимо от даты государственной регистрации права собственности на имущество.

5.2. Имущество приобретено залогодателем на первичном рынке недвижимости с использованием кредитных средств предшествующего кредитора и передано в залог Банку при рефинансировании кредита, предоставленного предшествующим кредитором.

5.3. Продавцом имущества является застройщик (юридическое лицо) или иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрировавший право собственности на имущество после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, и право собственности на имущество у которого возникло на основании договора участия в долевом строительстве.

5.4. При кредитовании под залог имущества, приобретаемого на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по программе «Госпрограмма. Новые субъекты 2%» и «Госпрограмма. Новые субъекты. Готовый дом 2%»[4].

6. **Страховые случаи**:

6.1. **По имущественному страхованию:**

6.1.1. Для помещения или здания – гибель (утрата) или повреждение имущества в результате наступления следующих событий:

- пожара; взрыва газа, используемого в бытовых целях; взрыва паровых котлов; повреждения имущества водой вследствие аварии водопроводных, канализационных, отопительных систем, проникновения воды из соседних помещений, или вследствие тушения пожара; противоправных действий

[4] Условие в отношении Запорожской и Херсонской областей применяется после технической реализации начала кредитования на приобретение имущества на территории указанных субъектов Российской Федерации.

третьих лиц, приведших к уничтожению или повреждению Имущества; стихийных бедствий (ливня, града, носящих особо опасный характер и необычных для данной местности; наводнения, землетрясения, оседания грунта, урагана, смерча, удара молнии и иного); падения летательных аппаратов и их обломков;

- Военных рисков – по программам «Госпрограмма. Новые субъекты 2%» и «Новые субъекты. Готовый дом 2%» при передаче в залог имущества, находящегося на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей [5] (дополнительно к перечисленным в подпункте 1 пункта 6.1.1 настоящего документа).

6.1.2. Для земельного участка – гибель (утрата) или повреждение Земельного участка в результате наступления следующих событий:

- пожара; залива, в том числе вследствие тушения пожара; противоправных действий третьих лиц, приведших к уничтожению или повреждению имущества; стихийных бедствий (ливня, града, носящих особо опасный характер и необычных для данной местности; наводнения, землетрясения, оседания грунта, урагана, смерча, удара молнии и иного); падения летательных аппаратов и их обломков;
- Военных рисков – по программам «Госпрограмма. Новые субъекты 2%» и «Новые субъекты. Готовый дом 2%» при передаче в залог имущества, находящегося на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей [6] (дополнительно к перечисленным в подпункте 1 пункта 6.1.2 настоящего документа).

6.2. **По титульному страхованию** – утрата заемщиком права собственности на имущество в соответствии с вступившим в силу решением суда или иного уполномоченного органа (в том числе вступившим в силу после окончания срока страхования, если судебный иск был подан в период действия договора страхования), принятым по любой причине, за исключением отчуждения имущества в результате обращения взыскания на Имущество Банком.

6.3. **По личному страхованию:**

- следующих событий, совершившихся как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами: смерти Заемщика (-ов), наступившей в результате несчастного случая или болезни; частичной или полной утраты трудоспособности Заемщиком(-ами) в результате несчастного случая или болезни с установлением инвалидности 1 или 2 группы (при этом дата формального завершения процедуры признания Заемщика (-ов) инвалидом не влияет на отнесение указанного события к страховому случаю, а размер

---

[5] Условие в отношении Запорожской и Херсонской областей применяется после технической реализации начала кредитования на приобретение Имущества на территории указанных субъектов Российской Федерации.

[6] Условие в отношении Запорожской и Херсонской областей применяется после технической реализации начала кредитования на приобретение Имущества на территории указанных субъектов Российской Федерации.

страхового возмещения не зависит от группы инвалидности, установленной застрахованному лицу);

- Военных рисков – по программам «Госпрограмма. Новые субъекты 2%» и «Новые субъекты. Готовый дом 2%» (дополнительно к перечисленным в подпункте 1 пункта 6.3 Требований по страхованию).

7. **Выгодоприобретателем** по всем договорам страхования назначается Банк, являющийся кредитором по кредитному договору, в обеспечение которого передается в залог страхуемое имущество.

8. **Размер страховой суммы:**

8.1. **По Договорам личного страхования:** не менее общей суммы долга по кредитному договору на момент заключения договора личного страхования или уплаты очередного страхового взноса (общая сумма долга не включает платежи, связанные с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора).

Если Заемщиков несколько, личное страхование должны осуществлять все лица, являющиеся заемщиками по кредитному договору. При этом указанная страховая сумма распределяется на все договоры личного страхования заемщиков пропорционально доли их дохода, учитываемого при расчете максимальной суммы кредита.

Если при расчете максимальной суммы кредита учитывается доход созаемщика в размере 100%, необходимо, чтобы распределение страховой суммы между договорами личного страхования осуществлялось в следующей пропорции:

1 (один) % от страховой суммы по договору личного страхования относится на страхование уполномоченного (основного) заемщика;

99 (девяносто девять) % от страховой суммы по договору личного страхования относится на страхование заемщика.

При наличии нескольких заемщиков, чей доход учитывается при расчете максимальной суммы кредита и при этом не учитывается доход уполномоченного заемщика (основного), страховая сумма должна распределяться следующим образом:

1 (один) % от страховой суммы по договору личного страхования относится на страхование уполномоченного (основного) заемщика;

99 (девяносто девять) % от страховой суммы по договорам личного страхования относится на страхование заемщиков пропорционально доли их дохода, учитываемого при расчете максимальной суммы кредита.

8.2. **По Договорам имущественного и титульного страхования** (по каждому виду риска):

- не менее общей суммы долга по кредитному договору [7], но не более действительной стоимости имущества, если действительная стоимость имущества равна или превышает общую сумму долга по кредитному договору;
- равен действительной стоимости имущества, если общая сумма долга по кредитному договору превышает действительную стоимость имущества.

---

[7] Для случая страхования Земельного участка и расположенного на нем здания или помещения требования к минимальному размеру страховой суммы установлены в отношении здания или помещения и земельного участка **в совокупности**.

В случае если Залогодателей несколько, страхователями по договору имущественного страхования и (или) договору титульного страхования выступают все залогодатели либо один из залогодателей (при наличии письменного согласия (поручения) других залогодателей (сособственников) на заключение договора имущественного страхования и (или) договора титульного страхования всего имущества одним из залогодателей).

9. Дата вступления в силу договора личного страхования, договора имущественного страхования или Договора титульного страхования:

   9.1. По договору личного страхования – не позднее даты фактического предоставления кредита заемщику.

   9.2. По договорам имущественного и титульного страхования: не позднее даты возникновения у Банка права залога на имущество, переданное в ипотеку, либо не позднее даты фактического предоставления кредита заемщику в зависимости от условий программы ипотечного кредитования и схемы проведения ипотечной сделки.

   При этом, страховая премия (первый страховой взнос) уплачивается страхователем или застрахованным лицом или залогодателем:

   - не позднее даты фактического предоставления кредита заемщику или не позднее даты возникновения у Банка права залога на имущество (имущественное страхование) в зависимости от условий программы ипотечного кредитования и схемы проведения ипотечной сделки.

10. Оплата страховой премии по договорам страхования может производиться залогодателем (страхователем по договору страхования):

    единовременно за весь срок действия договора личного, имущественного или титульного страхования, если такой договор страхования будет заключен на срок не более 1 (одного) года, либо

    - в рассрочку ежегодными страховыми взносами, если договор личного, имущественного или титульного страхования будет заключен на срок более 1 (одного) года, либо

11. в рассрочку страховыми взносами, уплачиваемыми 2 (два) раза в год, – если такой порядок оплаты предусмотрен условиями договора личного, имущественного или титульного страхования. Залогодателем может быть заключен комплексный договор страхования (страховой полис), включающий все виды страхования.

12. Страхование осуществляется непрерывно на протяжении всего срока действия кредитного договора.

    При этом:

    - срок действия каждого из договоров страхования должен быть не менее 1 (одного) года, если до окончания срока, на который предоставлен кредит, осталось более 1 (одного) года;

- срок действия договора страхования должен быть не менее оставшегося срока кредитования, если до окончания срока, на который предоставлен кредит, осталось менее 1 (одного) года;
- список страховых организаций, отвечающих требованиям Банка, размещен на официальном сайте Банка.